



श्री सर्वोच्च अदालत

(आन्तरिक तथा जिल्ला प्रशासन शाखा)

रामशाहपथ, काठमाडौं
☎: ४२००७२९, ४२००७२८

४२००७५०

फ्याक्स : ४२००७४९

पो.व.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np

admin@supremecourt.gov.np

Web: www.supremecourt.gov.np

मिति: २०८३।०९।१०

ने.सं. ११४६ बछलाथ्व: ७, बिहिबार



पत्र संख्या : ०८८/८३

प्राप्त पत्र संख्या र मिति :

च.नं. २४०५

श्री उच्च अदालतहरू सबै।
श्री इजलास सबै।
श्री अस्थायी इजलास सबै।
श्री प्रशासकीय अदालत।
श्री न्यायाधिकरणहरू सबै।
श्री विशेष अदालत।

श्री श्रम अदालत।
श्री फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय।
श्री जिल्ला अदालत सबै।
श्री उपभोक्ता अदालत
श्री बाल अदालत।

विषय: २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबाट सिर्जित
अडवड निकास सम्बन्धमा।

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस अदालतको मिति २०८३।०९।०२ गते बसेको पूर्ण बैठकबाट भएको “२०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबाट सिर्जित अडवड निकास” सम्बन्धी निर्णयको प्रमाणित पाना थान ५ (पाँच) यसै साथ संलग्न छ। उक्त निर्णयानुसार गर्नु गराउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ।


२०८३।०९।१०
निराजन पाण्डे
उपरजिष्टार

अवगतार्थः

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको सचिवालय।

मुख्य रजिष्ट्रारज्यूको सचिवालय।



निर्णयः

२०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबाट सिर्जित विभिन्न परिस्थितिहरूको सम्बोधनको लागि विभिन्न अदालतहरूबाट लेखि आएका देहायका विषयहरूमा देहाय बमोजिम गर्ने:

१. नष्ट भएका, चालु मिसिल, फैसला भइसकेका मिसिल, अभिलेख रहेका मिसिल र मुलतबी रहेका मिसिल संलग्न कागजातहरू निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा समेत कुनै पनि स्रोतबाट प्राप्ति गरी मिसिल खडा हुन नसकेको अवस्था सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने विषय।

➤ विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ बमोजिम नष्ट भएका मुद्दा तथा निवेदनको मिसिल नष्ट भएको भनी अदालतबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा समेत कुनै पनि स्रोतबाट मिसिल प्राप्त हुन नसकेकोमा अदालतको Case Management System (CMS) पद्धतिमा रहेको सो मुद्दाको प्रक्रियागत विवरण तथा उक्त मुद्दाको पेशीको दिनको कजलिष्ट प्रिन्ट गरी सो कागजात संलग्न गरी मिसिल खडा गर्ने तथा उक्त विवरण सहितको मिसिललाई विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा १७ बमोजिम पेशी चढाई इजलासको आदेश बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्दा समेत पक्षहरू उपस्थित नभएको वा कुनै कागजात प्राप्त हुन नसकेमा कानून बमोजिम डिसमिस हुने भए डिसमिस फैसला गर्ने, सो बाहेकको रिटको हकमा तामेली र मुद्दाको हकमा मुलतबी राख्ने।

२. नष्ट भएको दण्ड जरिवानाको लगत आधिकारिक स्रोतबाट प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषय।

➤ प्रहरीको अपराध सम्बन्धी विवरण राख्ने Crime and Criminal Information System (CCIS) सफ्टवेयर; अदालतमा प्रयोगमा रहेको तहसिल व्यवस्थापन सम्बन्धी Software, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा रहेको अभिलेख वा सम्बन्धित अदालतमा रहेका अभिलेख दर्ता किताबबाट लगत खोज्ने र अद्यावधिक गर्ने, सेवाप्रवाह गर्ने निकायलाई उपलब्ध गराइएको भए सो समेतका आधारमा अद्यावधिक गर्ने तथा सम्बन्धित पक्षलाई पेश गर्न लगाउने सो गर्दा पनि लगत प्राप्त हुन नसकेमा प्राप्त भएका बखत कारवाही गर्ने गरी तामेलीमा राख्ने।

३. मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको वा मुद्दा अन्तिम भई फैसलाबमोजिम फिर्ता गर्नुपर्ने जिन्सी सामान लगायत चल अचल सम्पत्तिसम्बन्धी अभिलेखसमेत नष्ट भएको अवस्थामा सो जिन्सी सामानमा चल अचल सम्पत्ति फिर्ता माग गरी सम्बन्धित निवेदक उपस्थित भएको अवस्थामा के-कसरी निकास दिने भन्ने विषय।

➤ जिन्सी सामान फिर्ता पाउँ भनी निवेदनसाथ माग गर्न आउने मुद्दाका पक्षहरूलाई आफूसँग भएको विवरण सहितको कागजात पेश गर्न लगाइ सम्भव भएसम्मको विवरण खुलाइ अभिलेख



मुख्य रजिष्ट्रार

राख्ने। अभिलेख राखिसकेपछि जिन्सी सामान फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी हराएको एवम् नासिएको जिन्सी सामान वा सोको मौद्रिक मूल्य फिर्ता गर्न प्रयास गर्ने। नष्ट भएको वा हराएको त्यस्तो सामान निश्चित समयसीमाभित्र पनि जिन्सी सामान प्राप्त हुन नसकेमा वा सम्बन्धित निकायबाट निकास भई नआएमा कानूनबमोजिम लगत कसी कैफियत जनाएर राख्ने। यस प्रकारका हराएका एवम् नासिएका जिन्सी सामानको लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्ने भएकाले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमार्फत नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने।

४. कसूर ठहर भएको तर सजाय निर्धारण भई नसकेको अवस्थाको मिसिल नष्ट भई मिसिल कागजात खडा गर्न नसकेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषय।

- विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणिकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा ५ बमोजिम मुद्दाको मिसिल कागजात सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालय तथा कसूरको अनुसन्धान गरेको नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित इकाइ वा अनुसन्धान गर्ने निकायबाट माग गरी अदालतको Case Management System (CMS) मा जनिएको मुद्दाको प्रक्रियागत विवरणलाई प्रिन्ट गरी सो को अभिलेख समेत राखि अन्य उपलब्ध भएसम्मका कागजात संलग्न गरी मिसिल खडा गर्ने। मिसिल खडा भएपछि सोही निर्देशिकाको दफा १७ बमोजिम पेशी चढाई उपलब्ध भएसम्मका कागजात वा माननीय न्यायाधीशको स्मृति समेतका आधारमा इजलासबाट भएको आदेशबमोजिम गर्ने। यो कार्यलाई यसै आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने।

५. आंशिक दावी पुग्ने वा आंशिक सदर/बदर/उल्टी भएको भनी status जनाएको मुद्दामा राय किताब फेला नपरेको तथा मिसिल कागजात समेत प्राप्त हुन नसकेमा फैसला वा आदेश कसरी तयार गर्ने।

- विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणिकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा ५ बमोजिम मुद्दाको मिसिल कागजात सम्बन्धित मुद्दाका पक्षहरू, सरकारी वकील कार्यालय, नेपाल वार एशोसिएसनको सम्बन्धित एकाई तथा नेपाल प्रहरी वा अनुसन्धान गर्ने निकायबाट माग गरी अदालतको Case Management System (CMS) मा जनिएको मुद्दाको प्रक्रियागत विवरणलाई प्रिन्ट गरी अन्य उपलब्ध भएसम्मका कागजात संलग्न गरी मिसिल खडा गर्ने। यसका अतिरिक्त माथिल्लो वा मातहत अदालत तथा सम्बन्धित निकायबाट भएका फैसलाहरू तत् तत् अदालत वा निकायबाट प्राप्त गर्ने र मिसिल सामेल गरी अदालतको Case Management System (CMS) मा जनिएको मुद्दाको प्रक्रियागत विवरण,

मुख्य रजिष्ट्रार



मुख्य रजिष्ट्रार

सम्बन्धित अदालतहरूका फैसला तथा माननीय न्यायाधीशहरूको स्मृतिका आधारमा फैसला तथा आदेश तयार गर्ने।

६. सक्कल लिखत रहेको मिसिल नष्ट भएको अवस्थामा नक्कल वा प्रतिलिपि कागजबाट सो सत्यापन परीक्षण गर्न सकिने नसकिने र सोको प्रमाणिक मान्यता र प्रक्रिया सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने विषय।

- प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३५ मा कुनै लिखत वा लिखतमा उल्लेख भएको कुरा सो लिखत नै पेश गरी प्रमाणित गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहाएको अवस्थामा कुनै लिखत वा लिखतमा उल्लेख भएको कुनै कुरा सो लिखतको फोटो, प्रतिलिपि वा कानून बमोजिम प्राप्त रीतपूर्वकको नक्कल वा मौखिक प्रमाणद्वारा प्रमाणित गर्न सकिनेछ भन्ने उल्लेख गरी उक्त उपदफाको देहाय (ग) मा लिखत हराएको वा नासिएको प्रमाणित भएमा भनी उल्लेख भएको हुँदा लिखत हराएको वा नासिएको कैफियत जनाइ सोही बमोजिम प्रतिलिपि लिखत प्रमाणित गरी मिसिल सामेल राख्ने।

७. धेरै प्रतिवादी भएको मुद्दामा सजाय निर्धारण हुन बाँकी रहेको वा फैसला तयार नहुँदैको अवस्थामा राय किताब नष्ट भएको अवस्थामा र राय किताब तयार गर्नुपर्ने नपर्ने र गर्ने भए के-कुन प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय।

- जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ६७ मा राय किताब राख्ने अनिवार्यता रहेको देखिन्छ। तसर्थ, विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ बमोजिम नष्ट भएका राय किताब तथा फैसला भएका वा फैसला भई तयार हुन बाँकी रहेका वा सजाय निर्धारण हुन बाँकी रहेका मुद्दाको कागजात प्राप्त गरी मिसिल खडा गर्ने। यसरी खडा भएका मिसिल वा विवरण र माननीय न्यायाधीशज्यूको टिपोट किताब वा इजलास अधिकृतको टिपोट कपिमा भएको विवरण र माननीय न्यायाधीशज्यूको स्मृति समेतका आधारमा राय किताब तयार गरी अद्यावधिक गर्दै जाने। यो कार्य यसै आ.व.मा सम्पन्न गर्ने।

८. मुद्दामा म्याद जारी गरिसकेको अवस्थामा उक्त म्याद नष्ट भएमा वा हराएमा पुनः म्याद जारी गर्न एवम् तामेल गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा।

- म्याद/सूचना जारी भएको हो, होइन यकीन गरी पुनः तामेल गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा नेपाल कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था देखिदैन। बेरितपूर्वक म्याद तामेल भएको भए हराएको भन्ने तामेलदारको प्रतिवेदन लिई पुनः म्याद तामेल गर्न सकिने व्यवस्था मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १११ मा उल्लेख भएको पाइन्छ। तसर्थ, म्याद तामेल भएको मितिबाट निर्धारित समयसम्म म्याद काटेर झिकाएको पक्ष अड्डामा उपस्थित हुन आएमा पुनः

मुख्य रजिष्ट्रार



सर्वोच्च अदालत

मुख्य रजिष्ट्रार

म्याद काट्न पर्ने स्थिति सिर्जना नहुने। तोकिएको अवधि सम्म पनि झिकाइएको पक्ष अझा अदालतमा उपस्थित हुन नआएमा वा म्याद तामेली भएको यकीन नदेखिएमा पुनः म्याद जारी गरी तामेल गर्ने।

९. मुलतवी राखेको सबै मिसिल वा सो को विवरण समेत नष्ट भएमा के-कसरी अभिलेख राख्ने तथा त्यस्तो मुलतवीमा रहेको मिसिल कसरी जोगाउने भन्ने सम्बन्धमा?

➤ विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा २(ख) मा नष्ट भएका मिसिलको परिभाषा गरेको छ। उक्त परिभाषाले अदालतमा बिचाराधीन वा फैसला भई फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुन बाँकी रहेका वा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा रहेका वा अभिलेखको रुपमा रहेका मुद्दाको मिसिलमा रहेका कागजातहरू आंशिक वा पूर्ण रुपमा क्षति भएको अवस्थालाई समेत समेटेको देखिन्छ। उक्त परिभाषामा मुलतवी रहेका मुद्दाको बारेमा प्रष्ट नखुलाएको भएपनि मुलतवी रहनु पनि अदालतमा दर्ता भइ पछि जगाउने गरी हाललाई निस्किय रुपमा रहेका विचाराधीन मुद्दाको रुपमा नै रहेको हुँदा त्यस्ता मुद्दा तथा निवेदनको मिसिल नष्ट भएको भनी अदालतबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा समेत कुनैपनि स्रोतबाट मिसिल प्राप्त हुन नसकेकोमा अदालतको Case Management System (CMS) पद्धतिमा सो मुद्दाको विवरण प्रविष्ट भएको प्रक्रियागत विवरण तथा उक्त मुद्दाको पेशीको दिनको कजलिष्ट प्रिन्ट गरी सो कागजात संलग्न गरी मिसिल खडा गर्ने। मातहत अदालतमा रहेको विवरण सम्बन्धित पक्षबाट प्राप्त भएसम्मका कागजात, निरीक्षणको क्रममा तयार भएको अकर्ण लगायतको विवरण समेतका आधारमा अभिलेख तयार गर्ने उल्लिखित प्रक्रियाबाट अभिलेख खडा हुन नसकेमा इजलासमा पेश गरी भएको आदेशबमोजिम गर्ने।

१०. अभिलेख शाखामा रहेका मिसिल र अभिलेख डायरी समेत नष्ट भएको अवस्थामा के-कसरी व्यवस्थापन गर्ने?

➤ विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा २(ख) मा नष्ट भएका मिसिलको परिभाषा गरेको छ। उक्त परिभाषाले अदालतमा बिचाराधीन वा फैसला भई फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुन बाँकी रहेका वा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा रहेका वा अभिलेखको रुपमा रहेका मुद्दाको मिसिलमा रहेका कागजातहरू आंशिक वा पूर्ण रुपमा क्षति भएको अवस्थालाई समेत समेटेको देखिन्छ। तसर्थ, अभिलेख शाखामा रही नष्ट भएको भनी अदालतबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा समेत कुनैपनि स्रोतबाट मिसिल प्राप्त हुन नसकेकोमा अदालतको Case Management System (CMS) प्रणालीमा सो मुद्दाको विवरण प्रविष्ट भएको अवस्था भएमा सोही विवरणका आधारमा र कतिपय अदालतहरूले Excel Sheet मा समेत अभिलेख entry गरेको भए सो आधारमा, स्क्यानइ

मुख्य रजिष्ट्रार



मुख्य रजिष्ट्रार

गरिएको भए सो आधारमा अभिलेखमा रहेका मिसिल कागजातको सिर्जना गर्ने। सम्भव भएसम्म मातहत वा माथिल्लो तहको अदालतमा रहेको मिसिलबाट फैसला वा आदेश लगायतका कागजात संकलन गरेर पनि अभिलेख मिसिल खडा गर्ने। सोका साथै २०६३ साल देखि CMS प्रणालीमा रहेको अदालतको दैनिक पेशी सूचीको विवरणबाट फैसला भएका मुद्दाको विवरण प्रिन्ट गरी अदालतको अभिलेख डायरी सिर्जना गर्ने। त्यसरी सिर्जना गरिएको अभिलेख डायरीमा उल्लेख भएको मुद्दाको नम्बर अनुसार प्रक्रियागत विवरण तथा उक्त मुद्दाको पेशीको दिनको कजलिष्ट प्रिन्ट गरी सो कागजात संलग्न गरी मिसिल खडा गर्ने। यसरी सिर्जना भएको विवरण समेतका आधारमा विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा ५ बमोजिम सूचना प्रकाशन गरी कागजात प्राप्ति गरी अभिलेख मिसिल तयार गर्ने।

११. २०८२ साल भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाबाट सृजना भएको विषम परिस्थिति समेतलाई मध्यनजर गरी सबै अदालत तथा न्यायिक निकायले चालु मिसिलको हकमा दर्ताकै क्रमदेखि मिसिल संलग्न महत्त्वपूर्ण कागजातहरूको विद्युतीय प्रति अनिवार्य रूपमा तयार गरी Case Management System (CMS) प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने तथा अदालतको कार्यचाप समेतका आधारमा क्रमशः अभिलेख मिसिलको विद्युतीय प्रति विकास गरी CMS प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने। साथै, हाल Case Management System (CMS) प्रणालीमा प्रविष्ट भएका अभिलेख मिसिलको विद्युतीय प्रतिबाट सेवाप्रवाह गर्ने गराउने।

मुख्य रजिष्ट्रार